P U T U S A N
Nomor 212/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REVI MOCHAMAD AZIZ BIN EDI SURYADI;**

2. Tempat lahir : Garut;

3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/08 Agustus 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Cisaat RT. 002/ RW. 008 Desa Cijolang, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2026, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan tanggal 7 Juli 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026;
3. Penuntut Umum sejak tangal 3 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026;
4. Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 10 September 2026 sampai dengan tanggal 8 November 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Asep Saeful Hayat, S.H, Advokat yang berkantor pada PBH Peradi Garut, Jl Pataruman, Gg Sukasari I, No. 25, Kampung Pedes, RT 03, RW 01, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2026 Nomor 212/Pid.Sus/2026/PN Grt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 212/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 11 Agustus 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 212/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 31 Agustus 2026 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 11 Agustus 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa dengan denda sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu hari);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna Coklat dengan berat netto 1,2076 (satu koma dua nol tujuh enam) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 0,8287 (nol koma delapan dua delapan tujuh) gram;
- 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga tembakau sintetis, dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 10,0359 (sepuluh koma nol tiga lima sembilan) gram;

Total berat netto: 12,0722 (dua belas koma nol tujuh dua dua) gram;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah gerobak jualan tahu bulat;

dikembalikan kepada Saksi Muhamad Abdul Rofi.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20 warna Biru dengan No IMEI (slot 1): 357463104280507, IMEI (slot 2) : 357463104280505.

dirampas untuk negara

- Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp;

tetap terlampir dalam berkas

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Advokatnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk: PDM-69/GRT/08/2026 tanggal 5 Agustus 2026 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain dalam bulan Juni tahun 2026, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2026 bertempat di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya RT. 004/RW.002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa Revi Mochamad Aziz sedang berada di kontrakannya yang beralamat di Kampung Dayeuh Handap, RT.05, RW.02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Terdakwa Revi Mochamad Aziz menghubungi Raja Lebah (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081220842408 ke aplikasi whatsapp milik Raja Lebah (DPO) nomor 082117083416 dengan maksud meminta pekerjaan, yaitu menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis, karena Terdakwa Revi Mochamad Aziz sedang membutuhkan uang. Selanjutnya pada hari yang sama, saat Terdakwa Revi Mohamad Aziz sedang berjualan tahu bulat tepatnya di daerah Kerkof, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Raja Lebah (DPO) kembali menghubungi Terdakwa Revi Mochamad Aziz dengan maksud mengirimkan maps atau peta lokasi narkotika jenis tembakau sintetis dan sekitar pukul 15.14 WIB narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah berada ditangan Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dibungkus keresek warna ungu yang disimpan di atas tumpukan batu deket rumput di daerah Nusa Indah, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Revi Mochamad Aziz sedang berjualan, dalam perjalanan di daerah Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Terdakwa menyimpan atau mapping 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat di sepanjang Jalan Nusa Indah, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dan 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang masih berada dibawah penguasaan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai menyimpan narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau sintetis dan beristirahat di daerah Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT. 004/RW. 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Yusa Bangun Prawira D bin (Alm) Koentje. A.D dan Saksi Ilham Buhori yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa pada saat Saksi Yusa Bangun Prawira D dan Saksi Ilham Buhori mengamankan Terdakwa Revi Mochamad Aziz, Saksi Yusa Bangun Prawira D dan Saksi Ilham Buhori melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 1,2076 (satu koma dua nol tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto berat netto 0,8287 (nol koma delapan dua delapan tujuh) gram;
  - 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga tembakau sintetis, dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 10,0359 (sepuluh koma nol tiga lima sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah Gerobak Jualan Tahu Bulat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20 warna Biru dengan No IMEI (slot 1) : 357463104280507, IMEI (slot 2) : 357463104280505;
  - Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp;

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa Revi Mochamad Aziz oleh Saksi Yusa Bangun Prawira D dan Saksi Ilham Buhori, dan ditemukan poto maps atau tempat lokasi penyimpanan narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang sudah Terdakwa Revi Mochamad Aziz simpan atau mapping disekitaran Kelurahan/Desa Jayaraga, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tarogong Kidul, Kabupaten Garut sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan di balut lakban warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada rentang waktu bulan Mei 2026 hingga tanggal 16 Juni 2026;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan/menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis yang didapatkan dari Raja Lebah (DPO) adalah untuk dijual/diedarkan sehingga Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) paket;

- Bahwa Raja Lebah (DPO) menjual mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram “backup.raja_lebah12” dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ukuran 1 (satu) gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis tembakau sintetis, Terdakwa Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3954/NNF/2026 tanggal 7 Juli 2026 yang pada kesimpulannya: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalisitik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3961/2026/NF s.d 3963/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis 5-fluoro-Adb dan Mdmb-4en Pinaca.

Perbuatan Terdakwa Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo* Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua

Bahwa Terdakwa Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2026, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2026 bertempat di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya RT. 004/RW. 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa Revi Mochamad Aziz sedang berada di kontrakannya yang beralamat di Kampung Dayeuh Handap, RT.05, RW.02, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Terdakwa Revi Mochamad Aziz menghubungi Raja Lebah (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081220842408 ke aplikasi whatsapp milik Raja Lebah (DPO) nomor 082117083416 dengan maksud meminta pekerjaan, yaitu menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis, karena Terdakwa Revi Mochamad Aziz sedang membutuhkan uang. Selanjutnya pada hari yang sama, saat Terdakwa Revi Mohamad Aziz sedang berjualan tahu bulat tepatnya di daerah Kerkof, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Raja Lebah (DPO) kembali menghubungi Terdakwa Revi Mochamad Aziz dengan maksud mengirimkan maps atau peta lokasi narkotika jenis tembakau sintetis dan sekitar pukul 15.14 WIB narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah berada ditangan Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dibungkus keresek warna ungu yang disimpan di atas tumpukan batu deket rumput di daerah Nusa Indah, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Revi Mochamad Aziz sedang berjualan, dalam perjalanan di daerah Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Terdakwa menyimpan atau mapping 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat di sepanjang Jalan Nusa Indah, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dan 8 (delapan) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis tembakau sintetis yang masih berada dibawah penguasaan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis dan beristirahat di daerah Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT. 004/RW. 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Yusa Bangun Prawira D bin (Alm) Koentje. A.D dan Saksi Ilham Buhori yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa pada saat Saksi Yusa Bangun Prawira D dan Saksi Ilham Buhori mengamankan Terdakwa Revi Mochamad Aziz, Saksi Yusa Bangun Prawira D dan Saksi Ilham Buhori melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 1,2076 (satu koma dua nol tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto berat netto 0,8287 (nol koma delapan dua delapan tujuh) gram;
  - 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga tembakau sintetis, dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 10,0359 (sepuluh koma nol tiga lima sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah Gerobak Jualan Tahu Bulat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20 warna Biru dengan No IMEI (slot 1) : 357463104280507, IMEI (slot 2) : 357463104280505;
  - Bukti percakapan di Aplikasi WhatsApp;

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa Revi Mochamad Aziz oleh Saksi Yusa Bangun Prawira D dan Saksi Ilham Buhori, dan ditemukan poto maps atau tempat lokasi penyimpanan narkotika yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga jenis tembakau sintetis yang sudah Terdakwa Revi Mochamad Aziz simpan atau mapping disekitaran Kelurahan/Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan di balut lakban warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada rentang waktu bulan Mei 2026 hingga tanggal 16 Juni 2026;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan/menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis yang didapatkan dari Raja Lebah (DPO) adalah untuk dijual/diedarkan sehingga Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) paket;

- Bahwa Raja Lebah (DPO) menjual mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram “backup.raja_lebah12” dan menjual narkotika jenis tembakau sintetis dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ukuran 1 (satu) gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis tembakau sintetis, Terdakwa Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3954/NNF/2026 tanggal 7 Juli 2026 yang pada kesimpulannya: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalisitik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3961/2026/NF s.d 3963/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis 5-fluoro-Adb dan Mdmb-4en Pinaca.

Perbuatan Terdakwa Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun Tahun 2023 Tentang KUHP *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusa Bangun Prawira, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan karena mengamankan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis;
   - Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut pada hari Selasa tanggal, 16 Juni 2026, sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
   - Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan, selanjutnya Saksi rekan Saksi yang bernama Ilham Buchori melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal, 16 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa yang saat itu sedang berjualan tahu bulat;
   - Bahwa pada saat Saksi menggeledah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
     1. 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
     2. 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
     3. 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
     4. 1 (satu) buah gerobak jualan tahu bulat
     5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A20 warna biru dengan Imei Slot 1: 357463104280507 dan Imei Slot 2: 354763104280505.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari Raja Lebah yang beralamat di Garut akan tetapi tidak mengetahui alamat lengkapnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh Raja Lebah, selanjutnya Terdakwa mengambil di daerah Jalan Nusa Indah, Desa Jayaraga pada tanggal, 16 Juni 2026 sekitar pukul 15.14 WIB. Lalu Terdakwa mengedarkannya dengan cara di maping sebanyak 25 paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, barang bukti tersebut disimpan dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan meracik tembakau sintetis dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp175.000,00 dari 25 gram;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan tembakau sintetis tersebut sudah 3 kali dari bulan Mei 2026 sampai 16 Juni 2026;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan tembakau sintetis tersebut tanpa ada izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Muhamad Abdul Rofi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan karena Saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, 16 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai pemilik kontrakan dan gerobak tahu bulat yang Terdakwa dagangkan kedatangan pihak kepolisian yang mengatakan ada yang telah menyalahgunakan tembakau sintetis, dan saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi untuk berdagang tahu bulat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, barang bukti disimpan dalam saku celana Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Muhamad Abdul Rofi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan karena mengamankan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan tersebut pada hari Selasa tanggal, 16 Juni 2026, sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan, selanjutnya Saksi rekan Saksi yang bernama Yusa Bangun Prawira melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal, 16 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa yang saat itu sedang berjualan tahu bulat;
- Bahwa pada saat Saksi menggeledah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
  2. 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
  3. 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
  4. 1 (satu) buah gerobak jualan tahu bulat
  5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A20 warna biru dengan Imei Slot 1: 357463104280507 dan Imei Slot 2: 354763104280505.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari Raja Lebah yang beralamat di Garut akan tetapi tidak mengetahui alamat lengkapnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh Raja Lebah, selanjutnya Terdakwa mengambil di daerah Jalan Nusa Indah, Desa Jayaraga pada tanggal, 16 Juni 2026 sekitar pukul 15.14 WIB. Lalu Terdakwa mengedarkannya dengan cara di maping sebanyak 25 paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, barang bukti tersebut disimpan dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan meracik tembakau sintetis dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp175.000,00 dari 25 gram;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan tembakau sintetis tersebut sudah 3 kali dari bulan Mei 2026 sampai 16 Juni 2026;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan tembakau sintetis tersebut tanpa ada izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3954/NNF/2026 tanggal 7 Juli 2026 bahwa barang bukti dengan nomor: 3961/2026/NF s.d 3963/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis 5-fluoro-ADB dan Mdmb-4en Pinaca.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT. 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

- Bahwa pada saat diamanakan Terdakwa sedang sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
  - 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis, dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah gerobak jualan tahu bulat
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy A20 warna biru dengan Imei Slot 1: 357463104280507 dan Imei Slot 2: 354763104280505.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan ditemukan foto maps atau tempat lokasi penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah Terdakwa simpan atau mapping disekitaran Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Raja Lebah (DPO) yang mengaku beralamat tinggal di daerah Kabupaten Garut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti, sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan kedalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat ditemukan didalam keresek berwarna ungu yang disimpan di saku celana belakang yang Terdakwa gunakan, 3 (tiga) paket narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat ditemukan di dalam keresek berwarna putih yang disimpan di dalam gerobak yang dipakai oleh Terdakwa untuk berjualan tahu bulat dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat ditemukan dipinggir jalan dengan cara dikubur dan ditempel yang sebelumnya telah disimpan atau mapping oleh Terdakwa disekitar Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis dari Raja Lebah (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, sekira pukul 15.14 WIB, yang Terdakwa ambil dengan cara disimpan disuatu tempat atau di mapping oleh Raja Lebah (DPO) di daerah Jalan Nusa Indah, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut yang Terdakwa tidak ketahui alamat lengkapnya sebanyak 25 (dua puluh lima) paket;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkotika jenis tembakau sintetis yang diperolehnya dari Raja Lebah (DPO). Pada saat Terdakwa diamankan, lalu dilakukan penimbangan bersama pihak kepolisian sisa narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan berat bruto narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 15,62 (lima belas koma enam dua) gram;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 16 Juni 2026 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dikontrakan Terdakwa yang berlamat di Kampung Dayeuh Handap, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Terdakwa menghubungi Raja Lebah (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan maksud untuk meminta pekerjaan untuk menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis karena Terdakwa sedang membutuhkan uang. Lalu Raja Lebah (DPO) menjawab nanti akan dikirimkan maps atau tempat penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi berjualan tahu bulat dengan menggunakan gerobak. Sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Kerkof, Raja Lebah (DPO) kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan maps atau peta Lokasi narkotika jenis tembakau sintetis. Sekitar pukul 15.14 WIB, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah Terdakwa ambil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dibungkus keresek warna ungu yang disimpan diatas tumpukan batu dekat rumput;

- Bahwa setelah narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa menyimpan atau memapping narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di suatu daerah sesuai keinginan Terdakwa, setelah narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tersimpan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi tempat dimana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di simpan kepada Raja Lebah (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa menyimpan atau mapping 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sedangkan 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis masih berada pada kekuasaan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa selesai menyimpan atau mapping narkotika jenis tembakau sintetis dan beristirahat didaerah Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT. 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Terdakwa langsung diamankan oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Raja Lebah (DPO) mengedarkan narkotika jenis tembakau sintesis agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari Raja Lebah (DPO) untuk diedarkan kembali, dari bulan Mei 2026 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari Raja Lebah (DPO) sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) paket, namun dalam hal ini Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa lebih dulu ditangkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Raja Lebah (DPO) sekira bulan Mei tahun 2026 melalui aplikasi media social Intasgram saat Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3954/NNF/2026 tanggal 7 Juli 2026 bahwa barang bukti dengan nomor: 3961/2026/NF s.d 3963/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis 5-fluoro-ADB dan Mdmb-4en Pinaca.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 1,2076 (satu koma dua nol tujuh enam) gram;
-1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 0,8287 (nol koma delapan dua delapan tujuh) gram;
-15 (lima belas) paket narkotika yang diduga tembakau sintetis, dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 10,0359 (sepuluh koma nol tiga lima sembilan) gram;
Total berat netto: 12,0722 (dua belas koma nol tujuh dua dua) gram;
-1 (satu) buah gerobak jualan tahu bulat;
-1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20 warna Biru dengan No IMEI (slot 1): 357463104280507, IMEI (slot 2): 357463104280505.
-Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT. 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 1,2076 (satu koma dua nol tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 0,8287 (nol koma delapan dua delapan tujuh) gram;
  - 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga tembakau sintetis, dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 10,0359 (sepuluh koma nol tiga lima sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah gerobak jualan tahu bulat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20 warna Biru dengan No IMEI (slot 1): 357463104280507, IMEI (slot 2): 357463104280505.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan ditemukan foto maps atau tempat lokasi penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah Terdakwa simpan atau mapping disekitaran Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Raja Lebah (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti, sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan kedalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat ditemukan didalam keresek berwarna ungu yang disimpan di saku celana belakang yang Terdakwa gunakan, 3 (tiga) paket narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat ditemukan di dalam keresek berwarna putih yang disimpan di dalam gerobak yang dipakai oleh Terdakwa untuk berjualan tahu bulat dan 15 (lima belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening di balut lakban warna coklat ditemukan dipinggir jalan dengan cara dikubur dan ditempel yang sebelumnya telah disimpan atau mapping oleh Terdakwa disekitar Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis dari Raja Lebah (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, sekira pukul 15.14 WIB, dengan cara diambil disuatu tempat yang telah di mapping oleh Raja Lebah (DPO) di daerah Jalan Nusa Indah, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut sebanyak 25 (dua puluh lima) paket;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, lalu dilakukan penimbangan bersama pihak kepolisian sisa narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan berat bruto narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 15,62 (lima belas koma enam dua) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 16 Juni 2026 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dikontrakan Terdakwa yang berlamat di Kampung Dayeuh Handap, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Terdakwa menghubungi Raja Lebah (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan maksud untuk meminta pekerjaan untuk menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis karena Terdakwa sedang membutuhkan uang. Lalu Raja Lebah (DPO) menjawab nanti akan dikirimkan maps atau tempat penyimpanan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi berjualan tahu bulat dengan menggunakan gerobak. Sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Kerkof, Raja Lebah (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan maps atau peta Lokasi narkotika jenis tembakau sintetis. Sekitar pukul 15.14 WIB, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah Terdakwa ambil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dibungkus keresek warna ungu yang disimpan diatas tumpukan batu dekat rumput;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa menyimpan atau memapping narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di suatu daerah sesuai keinginan Terdakwa, setelah narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tersimpan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi tempat dimana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan kepada Raja Lebah (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau memapping 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis tembakau sintetis di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sedangkan 8 (delapan) paket narkotika jenis tembakau sintetis masih berada pada kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa selesai menyimpan atau mapping narkotika jenis tembakau sintetis dan beristirahat didaerah Jalan Subyadinata, Kampung Sukmajaya, RT. 004/RW 002, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Terdakwa langsung diamankan oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Garut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Raja Lebah (DPO) mengedarkan narkotika jenis tembakau sintesis agar Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari Raja Lebah (DPO) untuk diedarkan kembali, dari bulan Mei 2026 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari Raja Lebah (DPO) sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) paket, namun dalam hal ini Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa lebih dulu ditangkap;
- Bahwa selain mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis, Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Raja Lebah (DPO) sekira bulan Mei tahun 2026 melalui aplikasi media social Intasgram saat Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3954/NNF/2026 tanggal 7 Juli 2026 bahwa barang bukti dengan nomor: 3961/2026/NF s.d 3963/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis 5-fluoro-ADB yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Mdmb-4en Pinaca yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi sebagai Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Bahwa narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3954/NNF/2026 tanggal 7 Juli 2026 bahwa barang bukti dengan nomor: 3961/2026/NF s.d 3963/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis 5-fluoro-ADB yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Mdmb-4en Pinaca yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena di muka persidangan diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang apapun menurut hukum untuk menguasai atau mengedarkan narkotika golongan I, maka Majelis Hakim memandang unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari seseorang yang mengaku bernama Raja Lebah (DPO) dengan cara mengambil narkotika jenis tembakau sintetis dari tempat yang sudah dimaping atau ditempel sebelumnya yaitu di daerah Jalan Nusa Indah, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa, menyimpan atau memapping narkotika jenis tembakau sintetis di suatu daerah sesuai keinginan Terdakwa, setelah narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tersimpan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi tempat dimana narkotika jenis tembakau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sintetis tersebut disimpan kepada Raja Lebah (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp;

Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis untuk mendapat keuntungan karena sedang membutuhkan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pihak yang diperintah oleh Raja Lebah selaku penjual atau pemilik narkotika jenis sabu untuk menyalurkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada pembeli sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh Raja Lebah, dan atas peran yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perantara jual beli karena Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sehingga unsur pasal menjadi perantara jual beli telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam perantara jual beli oleh Terdakwa adalah narkotika jenis tembakau sintetis yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I bukan tanaman, hal tersebut dibuktikan melalui hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3954/NNF/2026 tanggal 7 Juli 2026 bahwa barang bukti dengan nomor: 3961/2026/NF s.d 3963/2026/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis 5-fluoro-ADB yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Mdmb-4en Pinaca yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal terkait dengan narkotika golongan I bukan tanaman juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa total narkotika jenis tembakau sintetis yang diedarkan oleh Terdakwa dengan berat netto: 12,0722 (dua belas koma nol tujuh dua dua) gram, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal terkait dengan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ketentuan pedoman pemidanaan yaitu antara lain:

a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa yaitu melakukan perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dalam hal mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Bahwa motif merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan menyatakan faktor yang mendorong melakukan tindak pidana adalah karena ingin memperoleh keuntungan berupa uang. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai melalui suatu perbuatan. Tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa.

c. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memberi penilaian secara komprehensif dan objektif terkait sikap batin Terdakwa merujuk pada analisis terhadap motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, serta pengetahuan terkait akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan pidana, namun motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana lebih besar dari rasa takut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan akibat hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut. Motif dan tujuan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan cara menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis.

d. Cara melakukan tindak pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis, dengan berperan sebagai perantara dalam jual beli tersebut;

e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari sejak awal perbuatan yang berkaitan dengan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa justru menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis. Terdakwa baru merasa menyesal setelah ditangkap dan dihadapkan ke persidangan;

f. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani, dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban.

Menimbang bahwa walaupun tindak pidana narkotika sering dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) namun secara tidak langsung, tindak pidana narkotika berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu antara lain kesehatan mental, keamanan, ekonomi, hingga stabilitas sosial;

i. Pemaafan dari korban.

Menimbang bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan korban sehingga terhadap pemafaan korban tidak dapat dimintakan ataupun dipertimbangkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dipandang sudah mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 1,2076 (satu koma dua nol tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 0,8287 (nol koma delapan dua delapan tujuh) gram;
- 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga tembakau sintetis, dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 10,0359 (sepuluh koma nol tiga lima sembilan) gram;

oleh karena merupakan barang yang peredaran dan penguasaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan barang bukti tersebut disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) buah gerobak jualan tahu bulat;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti ini diketahui milik Saksi Muhamad Abdul Rofi, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Muhamad Abdul Rofi.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20 warna Biru dengan No IMEI (slot 1): 357463104280507, IMEI (slot 2): 357463104280505.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti ini merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- Bukti percakapan di aplikasi Whatsapp;

Oleh karena barang bukti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka majelis hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Revi Mochamad Aziz bin Edi Suryadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisikan 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 1,2076 (satu koma dua nol tujuh enam) gram;

- 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan Cap Sari Damar yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 0,8287 (nol koma delapan dua delapan tujuh) gram;

- 15 (lima belas) paket narkotika yang diduga tembakau sintetis, dimasukan ke dalam plastik klip bening dan dibalut lakban warna coklat dengan berat netto 10,0359 (sepuluh koma nol tiga lima sembilan) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gerobak jualan tahu bulat;

dikembalikan kepada Saksi Muhamad Abdul Rofi

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A20 warna Biru dengan No IMEI (slot 1): 357463104280507, IMEI (slot 2): 357463104280505;

dirampas untuk negara;

Bukti percakapan di aplikasi Whatsapp;

- tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H. M.H., dan Ike Ari Kesuma, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Prama Widianugraha, S.H. M.H.	Jusdi Purmawan, S.H., M.H.
Ike Ari Kesuma	

Panitera Pengganti

Aam Heryana, S.H. M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)